AUTORISATION D'UTILISATION DE L'IMAGE ET CESSION DE DROITS À L'IMAGE

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant signature.*

> *Note de rédaction : ce modèle vise une personne photographiée ou filmée qui n'exerce pas l'activité de mannequin à titre professionnel (salarié, client, bénévole, participant à un événement, modèle occasionnel). Pour un mannequin professionnel ou une personnalité engagée pour représenter une marque, un contrat spécifique est nécessaire.*

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

[Nom, prénom], né(e) le [date] à [lieu], demeurant [adresse], [adresse électronique],

> *Option (personne mineure) : [Nom, prénom de l'enfant], né(e) le [date], représenté(e) par [nom, prénom du parent 1], demeurant [adresse], et [nom, prénom du parent 2], demeurant [adresse], titulaires de l'autorité parentale,*

ci-après dénommé(e) « la Personne »,

ET

[Dénomination sociale ou nom], [forme juridique], immatriculée sous le numéro [numéro SIREN], dont le siège est situé [adresse], représentée par [nom, prénom], en qualité de [fonction],

ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La Personne autorise le Bénéficiaire à fixer, reproduire et diffuser son image et, le cas échéant, sa voix et son nom (ci-après « l'Image »), dans les conditions limitatives prévues au présent contrat.

Les prises de vue sont réalisées [le [date] à [lieu] / lors de [événement] / pendant la séance décrite en annexe 1], par [nom du photographe ou du vidéaste].

Seules les prises de vue validées par la Personne selon l'article 3 peuvent être utilisées.

ARTICLE 2 – UTILISATIONS AUTORISÉES

2.1 Finalité

L'Image est utilisée exclusivement pour : [présenter les activités du Bénéficiaire / illustrer sa communication institutionnelle / promouvoir le produit ou service suivant : …].

2.2 Supports

Les supports autorisés sont les suivants (cocher) :

- [ ] site internet du Bénéficiaire ;

- [ ] réseaux sociaux du Bénéficiaire : [préciser lesquels] ;
- [ ] documents imprimés : brochures, catalogues, affiches, rapports annuels ;
- [ ] publicité payante en ligne ;
- [ ] presse, télévision ou affichage public ;
- [ ] supports internes (intranet, présentations) ;
- [ ] autre : [préciser].

2.3 Territoire et durée

L'Image peut être diffusée [en France / dans le monde entier pour les supports en ligne], pendant [nombre] ans à compter de la signature.

À l'issue de cette durée, le Bénéficiaire cesse toute nouvelle diffusion. Les documents imprimés déjà distribués et les publications archivées dont la date est visible peuvent être conservés, sans nouvelle mise en avant.

2.4 Interdictions

Le Bénéficiaire s'interdit :

- toute utilisation portant atteinte à la dignité, à la réputation ou à la vie privée de la Personne ;
- toute association de l'Image à un sujet politique, religieux, médical ou sensible, sauf accord écrit spécifique ;
- toute modification de l'Image au-delà des retouches techniques courantes (lumière, cadrage, couleurs), notamment par montage ou par génération ou altération au moyen d'un outil d'intelligence artificielle ;
- toute cession ou mise à disposition de l'Image à un tiers, sauf à ses prestataires agissant pour son compte.

ARTICLE 3 – VALIDATION DES PRISES DE VUE

Le Bénéficiaire soumet à la Personne une sélection des prises de vue envisagées. La Personne dispose de [7] jours pour écarter celles qu'elle refuse, sans avoir à se justifier. [Passé ce délai, la sélection est réputée acceptée.]

> *Option : Le Bénéficiaire mentionne le nom de la Personne à côté de l'Image [oui / non / seulement le prénom].*

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE

> *Option A (à titre gratuit) : La présente autorisation est consentie à titre gratuit. La Personne reconnaît n'attendre aucune rémunération pour l'utilisation de son Image dans les limites du présent contrat.*

> *Option B (à titre onéreux) : En contrepartie de l'autorisation, le Bénéficiaire verse à la Personne une somme forfaitaire de [montant] euros, payable dans les [30] jours de la signature par virement. [Toute utilisation sur un support non coché à l'article 2.2 donne lieu à un accord et à une rémunération distincts.]*

> *Option C (contrepartie en nature) : En contrepartie, la Personne reçoit [tirages des photographies / produits / prestation], d'une valeur de [montant] euros.*

> *Note de rédaction : si la Personne est un salarié du Bénéficiaire, l'autorisation doit rester libre. Le refus ne peut entraîner aucune sanction ni aucune conséquence sur son emploi. Ne l'insérez pas dans le contrat de travail.*

ARTICLE 5 – DONNÉES PERSONNELLES

L'Image d'une personne identifiable est une donnée personnelle. Le Bénéficiaire, responsable du traitement, l'utilise pour la finalité indiquée à l'article 2.1, sur la base du présent contrat. Elle est accessible à [service communication / prestataires] et conservée pendant la durée de l'article 2.3, puis [supprimée / archivée à titre de preuve pendant [nombre] ans].

La Personne peut accéder à ses données, les faire rectifier, en demander l'effacement ou la limitation, en écrivant à [adresse électronique]. Elle peut introduire une réclamation auprès de la CNIL.

ARTICLE 6 – RETRAIT DE L'AUTORISATION

La Personne peut demander à tout moment l'arrêt des diffusions futures de son Image, par écrit adressé à [adresse électronique]. Le Bénéficiaire retire alors l'Image de ses supports numériques sous [15] jours et cesse toute nouvelle impression.

> *Option (autorisation à titre onéreux) : En cas de retrait sans motif légitime avant le terme prévu, la Personne rembourse la part de la rémunération correspondant à la durée restante, ainsi que les frais de réimpression justifiés engagés par le Bénéficiaire pour des supports en cours de fabrication.*

Le retrait ne remet pas en cause les diffusions intervenues avant la demande.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS PROPRES AUX MINEURS

> *Option (personne mineure) : L'autorisation est signée par les deux titulaires de l'autorité parentale. Lorsque l'enfant est en âge de comprendre, son avis a été recueilli et il signe également le présent contrat. Le Bénéficiaire s'interdit de diffuser toute information permettant de localiser l'enfant (nom complet, école, adresse). À la majorité de l'enfant, celui-ci peut exercer lui-même le droit de retrait prévu à l'article 6.*

ARTICLE 8 – DROITS DU PHOTOGRAPHE

Le présent contrat porte sur le seul droit à l'image de la Personne. Les droits d'auteur sur les photographies ou les vidéos appartiennent à leur auteur et font l'objet d'un accord distinct entre celui-ci et le Bénéficiaire.

ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit français. Les Parties recherchent une solution amiable à tout différend avant toute action en justice.

> *Note de rédaction : si la Personne agit en tant que consommateur, elle peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation et saisir le tribunal de son domicile ; ne prévoyez pas de clause attribuant compétence à un autre tribunal.*

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux.

La Personne (ou ses représentants légaux) [signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour autorisation »]

[Le cas échéant] Le mineur [signature]

Pour le Bénéficiaire [nom, fonction, signature]

ANNEXES

- Annexe 1 : description de la séance (date, lieu, tenue, nombre de prises de vue)
- Annexe 2 : planche des prises de vue validées par la Personne

Modèle Lumen Juris – https://www.lumenjuris.com/outil-generation-contrat-ia/modele-contrat/contrat-de-cession-de-droits-a-l-image/